

감사결과처분(요구)서

일련번호	2	감사자	○○○		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○○○)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

○○○○○○○○○○○○

(행정상 통보)

제 목 계약업무 추진 소홀
관 계 기 관 ○○○○○○○○○○○○
내 용

1. 업무처리기준

- 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우)제1항제5호가목에 의거 동조 제1호부터 제4호까지의 경우* 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우에는 수의계약에 의할 수 있음. (* 특허 등 수의계약 가능 조항)

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

- 1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약
- 2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
- 3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업

나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업

다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부 장관이 정하는 요건을 충족하는 자

6) 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

○ 『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령』 제30조(견적에 의한 가격 결정 등)제1호에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 함. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있음.

1. 동법 시행령 제26조제1항제1호가목·나목, 같은 항 제2호, 같은 항 제5호마목·사목·아목, 제27조 및 제28조에 따른 계약의 경우

2. 추정가격이 2천만원 이하인 경우, 다만 동법 시행령 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하인 경우로 한다.

3. 제2항 본문에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받았으나 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인밖에 없을 것으로 명백히 예상되는 경우

－ 또한, 동조 제2호에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 동법 시행령 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만원[같은 조 제1항제5호가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결

하는 경우에는 5천만원]을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 함. 다만, 계약의 목적이나 특성상 전자조달시스템에 의한 견적서 제출이 곤란한 경우로서 기획재정부령으로 정하는 경우에는 그렇지 않다.

- 아울러, 동조 제3호에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 동조 제2항 본문에 따라 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하도록 하는 경우 그 견적서의 제출에 관한 사항은 전자조달시스템을 이용하여 안내공고를 하여야 함.

2. 현황 및 지적내용

○ 계약업무 추진 소홀 현황

(단위: 원)

계약명	사업비(A+B)	추정가격(A)	부가가치세(B)	비고		
				계약기간	계약금액	낙찰율
2021년 ○○○○○○ ○○분소 개축공사 설계용역	89,377,000	81,251,818	8,125,182	2021.02.25.~2022.01.19.	81,300,000	91%

- ○○○○○○○○○○○에서는 “2021년 ○○○○○○○○ ○○분소 개축공사 설계용역”을 수의계약 체결 및 준공처리를 하였으나, 해당 계약건의 경우 추정가격이 2천만원[여성기업 등의 경우 5천만원]을 초과하는 건으로 수의계약을 체결할시 『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령』 제30조에 의거 2인 이상으로부터 견적서를 받기 위한 전자조달시스템 공고 절차 없이, 계약상대자와 1인 수의계약을 바로 체결하는 등 관련 업무 추진을 소홀히 한 사실이 있음.

- 성과품 납품 및 준공금 지급 등에는 특이사항은 없었으며, 업무담당자는 ○○○-10440(2020.12.29.)호[코로나19 극복을 위한 계약지침 및 고시 안내*]를 오인하여 『국가를당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령』 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 대한 검토를 소홀히 함.

※ 코로나19 극복을 위한 국가계약법 시행령 수의계약 등 한시적 특례 등이 주요내용

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○○○○○○○○○】

－ 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련

※ 부적정 업무처리 자진신고 건으로 경고에서 감경하여 주의, 연번 4번 주의와 병합하여 신분상 경고 처분